سيكولوجية المحقق الجنائي:

كان التحقيق الجنائي فيما قبل القرن الثامن عشر الميلادي يعتمد على استعمال التعذيب والقسوة لإرغام المتهم على الاعتراف ولكن المجتمع استهجن هذه الطريقة في استخلاص الاعترافات تحت وطأة التعذيب والإكراه. ولذلك هجرها معظم المجتمعات بل أصبحت تعذيب المتهم عملا يعاقب عليه ثم اقتصرت طرائق التحقيق والبحث الجنائي بعد ذلك على الإرشاد وجمع الاستدلالات وشهادة الشهود، فكان المرشد يقوم بالتحريض لارتكاب الجريمة ثم يقوم بالإرشاد عن الفاعل الذي حرصة لإثبات كفاءته في عملية الإرشاد عن المجرمين والجرائم أو كان يسعى لإسناد الجريمة لأشخاص أبرياء منهم أما الاستدلالات قلم يعول عليها وحدها لأنها قابلة للنفي من قبل الدفاع.

ويربط المحقق كل هذه الجزئيات وتلك التفاصيل والدقائق بعضها بالبعض الآخر في علاقتها بالجريمة والمجرم والمجنى عليه.

استخدام المنهج العلمي في التحقيق الجنائي ويستخدم المحقق الجنائي في ذلك الطريقة القياسية أي مقارنة الجريمة الحالية ووسائل ارتكابها ووقائعها وظروفها ومشاهداتها بجرائم أخرى سبقتها فإذا كان المنهج أو الطريق أو الأسلوب واحداً في ارتكاب الجريمة الحالية وجريمة اخرى سابقة.

وإلى جانب هذه الطريقة في وسع المحقق الجنائي القيام بعملية الاستدلال العلمي أو التفكير العلمي أو اتباع خطوات التفكير العلمي ومؤداها تحديد المشكلة، مثال قتل امرأة شابة في مخدعها في منزلها الخاص، والفرض إن هو إلا حل مبدئي لهذه القضية – قابل للصدق أو الكذب أو الصواب والخطأ أو التعديل، فقد يكون الدافع وراء هذه الجريمة السرقة أو الغيرة أو الخيانة الزوجية أو الثأر والانتقام أو الاغتصاب، ثم يبدأ في جمع الأدلة والشواهد والبيانات والمعلومات والحقائق والوقائع والاستدلالات حول كل قرض من هذه الفروض وبذلك يحذف القروض التي لا تؤيدها الشواهد والأدلة، وهكذا قبل ضياع معالم الجريمة واختفاء أثرها أو قبل هروب الفاعل خارج البلاد أو داخلها وعدم توجيه الاتهام إلى الأبرياء ويلجأ المحقق الجنائي الحديث إلى استخدام العلم والمنهج العلمي وأساليبه وإلى المخترعات العلمية والتقنية، وذلك للتصدي للجريمة في المجتمع الحديث، من ذلك فحص الدم وفصائله وأخذ البصمات والاحتفاظ بسجل المجرمين الخطرين ومعلومات كافية عنهم وتستخدم كل منجزات العلم الحديث ومناهجه في التحقيق الجنائي وخصوصاً علوم الطبيعة والكيمياء والأحياء والفسيولوجيا والطب البشري والطب العقلي والطب الشرعي وعلم النفس وعلم الأنسجة وعلم السموم وما إليها.

يؤدي المحقق الجنائي خدمات جليلة نحو الإبداع والإنتاج والتنمية والتقدم والاستثمار والرخاء فضلاً عن شعور أفراد المجتمع بالراحة والسعادة وبالثقة الكاملة في الأداة الحاكمة وتوثيق عرى العلاقات بين الحاكم والمحكوم .

نقاط لا يتمتع بها المحقق الجنائي:

١-يلزم توفر الميل الحقيقي لديه نحو مهنة التحقيق، ولا شك أن اتفاق الميول المهنية من الأمور الي تساعد على النجاح والتفوق في جميع المهن، ولذلك لا بد وأن يتوفر في المحقق الجنائي قدر من الميل الإيجابي نحو عملية التحقيق وأن يجد رغبة ومتعة – في ممارستها.

٢- يتعين أن يكون المحقق الجنائي قوي الملاحظة سريع الإدراك والفهم، وأن تتصف ملاحظته بالدقة والموضوعية والشمول.

٣- يتعين توفر قدر كبير من المعلومات العامة أو المعارف العامة والإحاطة بظروف المجتمع الراهنة وقيمه الثقافية وأنماط السلوك السائدة في المجتمع وما يتوفر فيه من القيم والمثل والمعايير والمبادئ والعادات والتقاليد والأعراف، وأن يكون على دراية بالأحداث الجارية وموضوعات الساعة.

٤- القدرة على الإدراك الحسي وهو عبارة عن الإحساس بموضوعات وأحداث العالم الخارجي مضافاً إلى ذلك معنى الشيء المدرك أو مغزاه أو مدلوله او وظيفته. وبالطبع يتأثر إدراك الإنسان بذكائه وميوله وتوقعاته واتجاهاته وثقافته وحالته الصحية الجسمية والعقلية والنفسية وما يتمتع به من الثبات الانفعالي والاستقرار النفسي وعدم التعرض للحالات الحادة من الانفعالات.

٥- النشاط والحيوية والمبادأة وسرعة الحركة من ذلك قيام المحقق باتخاذ إجراءات التحقيق والمعاينات بأسرع ما يمكن وذلك لأن الجرائم تزول معالمها بمضي الوقت وقد يتطلب ذلك سرعة الانتقال إلى مكان الجريمة وإجراء المعاينة.

٦- من السمات الجوهرية للمحقق الجنائي التمسك بالعدل والمساواة ذلك لأن الأصل في الإنسان هو البراءة وكما يقال ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومن هنا يترك المحقق الأمر والقرار إلى الأدلة وحدها لتقول كلمتها وتعبر عن المجرم وعن البريء فلا يحيد عن طريق العدالة ولا ينبغي أن يعتقد في إدانة شخص ما ثم يأخذ في جمع الأدلة والشواهد ضده .

يعمل المتهم وخاصة في جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام لأنهم يضارون من إثبات الجريمة وعلى المحقق ألا يتأثر بمن تصادف وجوده في قاعة التحقيق، ولذلك لا ينبغي أن يتواجد بها من لا صلة له بالجريمة، وإذا سمع مثل هذه الآراء فيأخذها بكثير من الحذر والحيطة.

٧- احترام حقوق الدفاع وعدم المساس بها ومن ذلك عدم الأخذ بالاعتراف المنتزع بالإكراه أو التعذيب النفسي أو الجسمي أو المعنوي أو التهديد بالفضيحة أو تناول أحد أعضاء أسرة المتهم وحبسه أو تعذيبه أو إهانته، وعلى المحقق تلبية طلبات المتهم في حدود ما يسمح به القانون، ومن الأمور التي تنال نزاهة التحقيق أن يعد المحقق المتهم بالإفراج عنه إن اعترف له ببعض الوقائع ثم لا ينفذ ذلك أو إذا أوهمه أن رفاقه في الجريمة قد اعترفوا عليه خلافاً للحقيقة والواقع، ومن ذلك أيضاً الاستعانة بشهادة أناس محترفين من عديمي الأمانة وفاقدي الذمم.

٨- من خصائص التحقيق الجنائي الجيد الدقة بحيث يتحقق المحقق من صحة ما يسمعه من أقوال، والنظر إلى كل قضية كحالة قائمة بذاتها.

٩- يجب أن يتسم عمل المحقق الجنائي بالصبر والتأني وعدم التسرع أو الشعور باليأس من العثور على الفاعل، فلا يشعر بالملل أو الضجر وإنما يتصف بالصبر والمثابرة حتى بعد حفظ الدعوى الجنائية أو صدور حكم فيها فقد يدله بحثه إلى وجود فاعل آخر أو شركاء له.

لا تكفي ثقافة المحقق أو اتساع أفقه، ولكنه يلزم أن يكون ملماً ببعض العلوم والمعارف التخصصية من ذلك:

١-الإلمام بالقوانين عامة والجنائية خاصة، ومن ذلك يتعرف على الأعمال المجرمة والمباحة والأعمال المدنية والجنائية.

٢- الإلمام بأصول علم الإجرام والعقاب ومعرفة دوافع الجريمة وأسبابها وتفسيرها كما يراها علماء وأقطاب علم الإجرام مثل العالم الإيطالي لومبروزو وفري وجاروفولو والتعرف على تقسيمات المجرمين أو تصنيفاتهم من وجهة نظر هؤلاء العلماء .

• المجرم بطبيعته : ويرجع إجرامه إلى العوامل الوراثية أي ما نقل إليه من الآباء والأمهات والأجداد من خصائص وسمات واستعدادات وقدرات عبر ناقلات الوراثة أو الجينات.

• المجرم بالعادة: وهو المجرم إذا اكتسب أو تعلم الإجرام من تأثير البيئة التي يعيش فيها ومعظم جرائم هذا النمط من المجرمين مرتكبي جرائم السرقة.

• المجرم بظروف الأحوال: ويرجع إجرامه إلى ضعف قدرته على مقاومته للتأثيرات الخارجية وعدم تقديره لعواقب الأمور.

• المجرم المدفوع بشهواته وقد يعتدى على الأنفس بوجد خاص.

• المجرم صاحب العاهة في العقل: وهو الشخص الذي اختل عقله لسبب وراثي أو نتيجة الإصابة بمرض مثل الشلل أو تعاطي المخدرات والخمور، ومعلوم أن هناك انتقادات صارمة توجه لهذا التفسير الوضعي أو الجسمي للجريمة ولكن إلمام المحقق بهذا المذهب يساعده في تحديد وسائل التحقيق التي تصلح لكل نمط.

٣- يحتاج المحقق الجنائي إلى التعرف على الأساليب المختلفة التي يستخدمها المجرمون في جرائمهم فالمجرم يضع خطة لجريمته ويحدد أسلوب ارتكابه الجريمة ومن يشترك معه ووقت ارتكابها وكيفية الوصول إلى مكانها وكيفية القرار وطرق دفع الشبهات عنه وطرائق إخفاء المسروقات مثلا، فقد يجول حول مسرح الجريمة أو يتردد ويلاحظ كل شيء فيه وحوله ويحدد دور كل شريك ويحدد الآلات والأدوات التي تستعمل في الجريمة مع الإلمام بطرائق الإجرام كالنشل والسرقة بالإكراه وفتح النوافذ والأبواب وكسر الخزائن وتحذير المجني عليه أو الحراس ووضع المخدرات في المشروبات أو المأكولات وكذلك الإلمام بطرق النصب والاحتيال كما يحدث الآن في مكاتب سفر العمالة إلى الخارج أو طرائق تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول وعقود العمل وأساليب تزييف العملة.

٤- ويحتاج المحقق إلى الإلمام ببعض مبادئ وحقائق علم النفس الجنائي وعلم النفس القضائي والقانون وعلم النفس الشرعي وعلم النفس المرضي أو علم نفس الشواذ ويؤدي

ذلك إلى معرفة عادات الناس النفسية أو السلوكية وخاصة أصحاب النزعات حول الإجرام والسلوك الإجرامي.

استخدام منهج دراسة الحالة : (جمع اكبر عدد ممكن من البيانات)

ويتمرس المحقق على دراسة الآثار المادية التي يتركها الجاني والأشياء التي تسقط منه أو يتركها عمداً والتعرف على آثار الاقدام والبصمات وآثار الأسنان والبقع الدموية وعليه أن يتقن مهارات الرسم وتصوير موقع الجريمة وغير ذلك من مبادئ الطب الشرعي ليتمكن من تكليف الطبيب الشرعي بدراسة واقعة معينة وكتابة تقرير عنها ومناقشته في هذا التقرير و مهما كانت الأمور فنية وتخصصية فإنه يلزم بالضرورة أن يقتنع بها المحقق والمحكمة ذلك لأن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى المعروضة أمامها .

<u>معلومات هامة ذكرها الدكتور أثناء المحاضرة:</u>

- **تعريف علم النفس القضائي: هي عملية تحقيق بين شخصين واحد بينهما محقق والثاني متهم والمتهم هو الذي لم تثبت براءته بعد ولم تثبت تهمته بعد.**
- **متهم ← جاني ← محكمة**
- **الجرائم تقوم على فقرات: الاستقراء: انتقال من الجزئيات إلى الكليات**
- **الاستنتاج: الانتقال من العموميات إلى الجزئيات**